

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 소형어선 구명설비 확인에 관한 사항

소관부서 제주지사

조치부서 제주지사

내 용

1. 업무 개요

제주지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2025.4.23.부터 2025.5.19까지 △△호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 7.93톤) 등 3척의 선박검사결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「어선법 시행규칙」 제55조 제1항 제1호〔별표8〕에 정기검사 준비사항에는 구명 및 소방 설비를 포함하고 있고, 「낚시 관리 및 육성법 시행령」 제16조 제1항 제3호〔별표4〕에 안전 및 구명설비를 포함하여 낚시어선이 갖추어야 하는 설비를 규정하고 있으며, 「총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준」 제64조 제1항 제3호에³⁾ 따라서 최대승선인원을 산정하는 경우에는〔별표3〕에서 정하는 구명설비⁴⁾를 비치할 것으로 규정하고 있다.

또한, 「어선검사지침」 5.1.1-3.에는 총톤수 2톤 이상 총톤수 10톤 미만의 어선은 같은 지침〔별지 제26호〕의 서식을 사용하여 검사점검표를 작성하고, 같은 지침 5.1.2-3 가호에 따라 해당 검사보고서에 첨부하도록

3) 총톤수 X 2 + 3

4) ①최대승선인원과 같은 수의 구명조끼, ②구명부환 2개, ③자기점화등 1개

하고 있다.

그리고 맞춤형 점검표의 효율적 운영과 점검표상 기재 오류 등을 최소화하기 위하여 검사점검표에 일부 항목을 제원 등 확인표로 이동하여 관리하도록 개정 시행하였다.⁵⁾

따라서 승선인원을 최대로 산정하는 경우에는 기준에서 정하는 충분한 구명설비 비치 수량을 확인해서 선박의 안전성을 확보해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 [표] “어선 구명설비 확인 부적정 현황”과 같이 검사보고서를 부적정하게 작성하였다.

[표] 어선 구명설비 확인 부적정 현황

구분	어선번호 및 명칭	검사일자	검사종류	사유
1	00000000-00000000 (△□호)	2024.4.23.	제1종중간검사	° 어선 제원 등 확인표 미작성
2	00000000-00000000 (△□△호)	2024.6.18.	제1종중간검사	° 어선 제원 등 확인표 미작성
3	00000000-00000000 (△△□호)	2025.5.19.	제1종중간검사	° 어선 제원 등 확인표 상 구명부 환 2개 비치 확인 사항 미작성

위 업무를 부적정하게 처리한 원인을 조사한 결과 담당자의 업무착오가 주된 원인으로 확인되었다.

4. 조치할 사항

제주지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 종결된 정기검사 보고서를 수정하시기 바랍니다.(시정)

5) 어선검사지침 일부개정 알림(검사기준실-2339, 2023.11.23.)